

HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Th.s Phạm Thị Hồng My

1

NỘI DUNG HỌC PHẦN

- Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
- Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam
- Chương 3: Quy phạm pháp luật và Quan hệ pháp luật
- Chương 4: Thực hiện pháp luật và Ý thức pháp luật
- Chương 5: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý
- Chương 6: Nội dung cơ bản một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
- Chương 7: Pháp luật về phòng chống tham nhũng

2

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3

Nội dung

- **1.1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước**
 - 1.1.1. Nguồn gốc nhà nước
 - 1.1.2. Đặc trưng và bản chất nhà nước
 - 1.1.3. Chức năng nhà nước
 - 1.1.4. Hình thức nhà nước
- **1.2. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam**
 - 1.2.1. Bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
 - 1.2.2. Bộ máy nhà nước Việt Nam

4

1.1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước

5

1.1.1. Nguồn gốc nhà nước

6

Câu hỏi đặt ra

Nhà nước được sinh ra từ đâu?

Nhà nước là sản phẩm nhân tạo hay là sản phẩm tự nhiên?

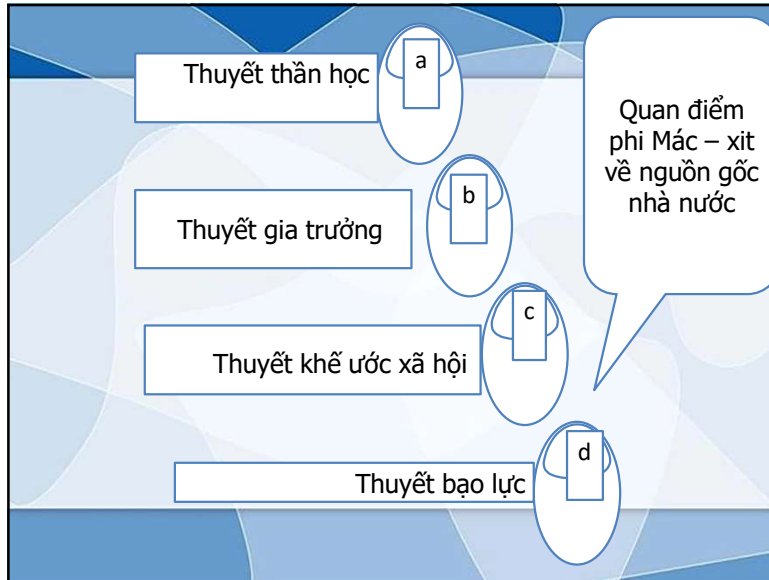
7

Nguồn gốc nhà nước

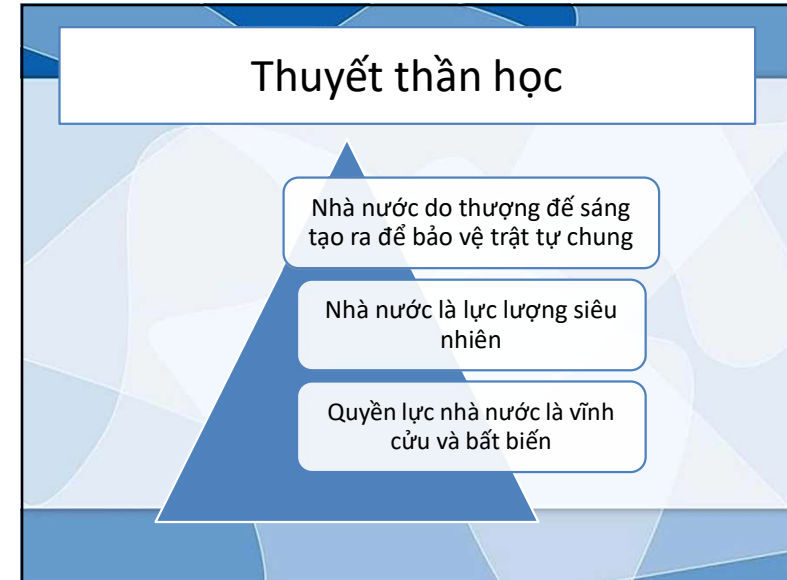
Quan điểm
phi Mác – xít
về
nguồn gốc
nhà nước

Quan điểm
Mác – Lênin
về
nguồn gốc
nhà nước

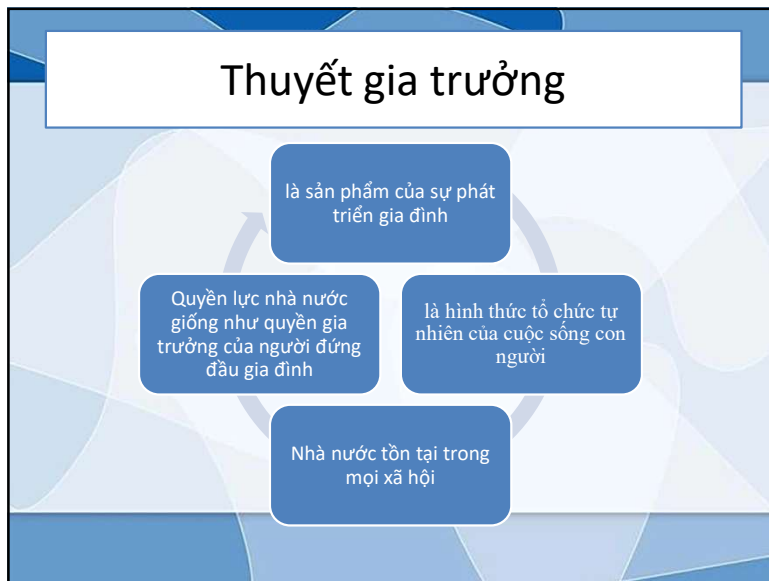
8



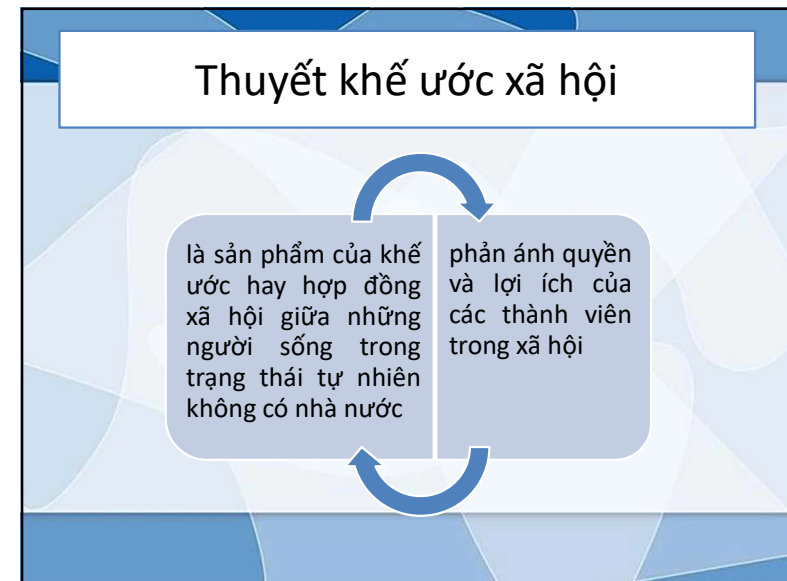
9



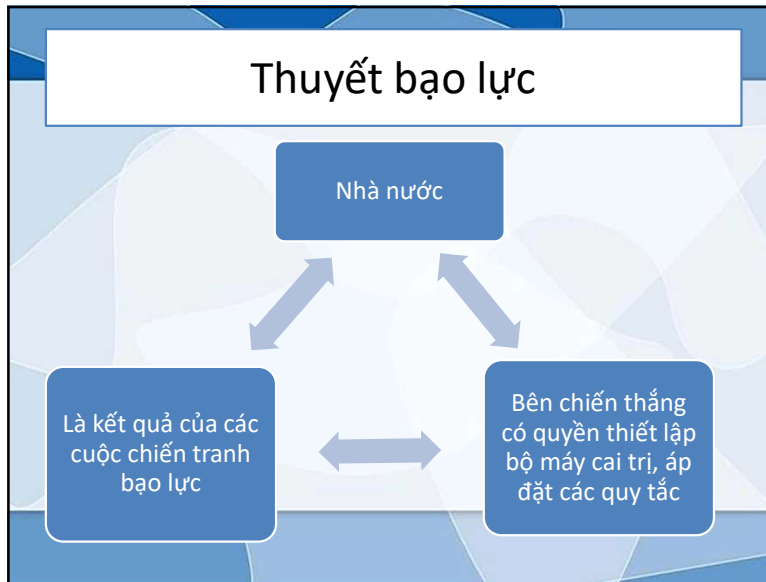
10



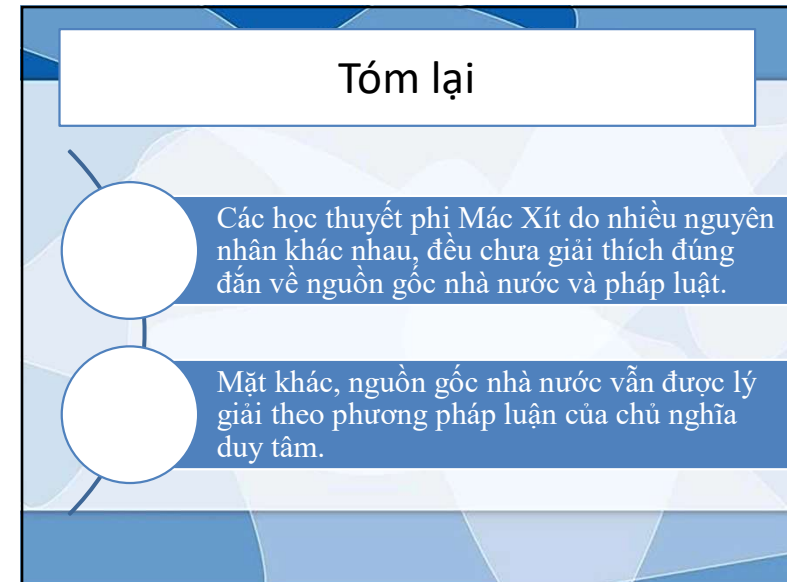
11



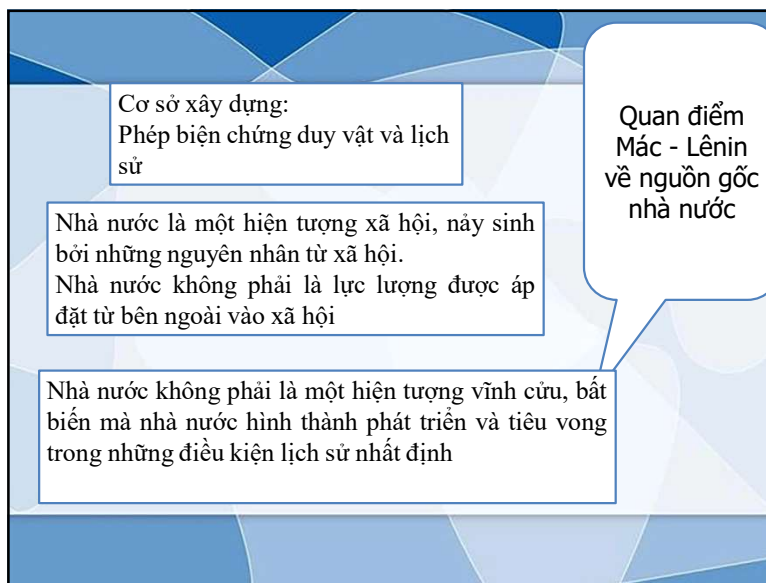
12



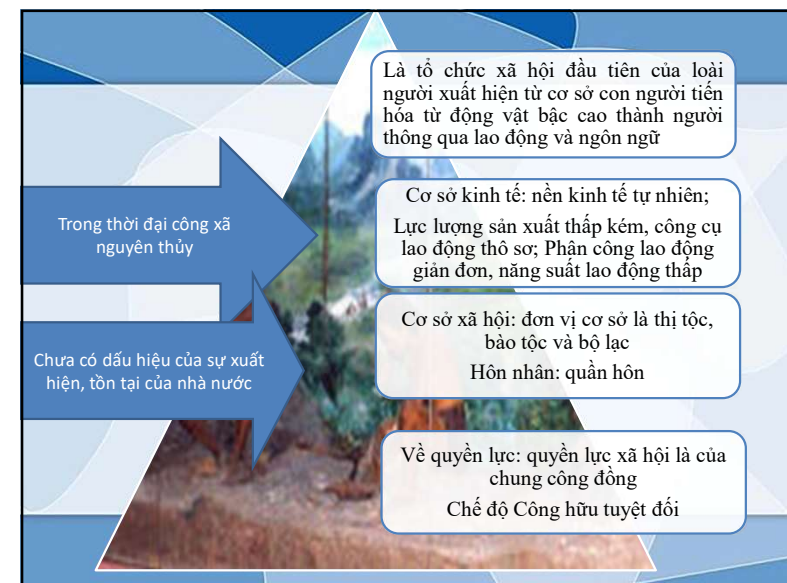
13



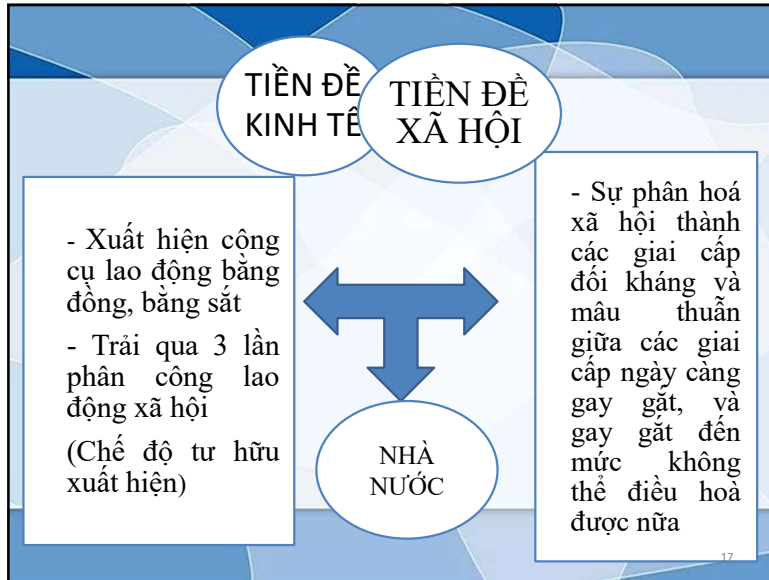
14



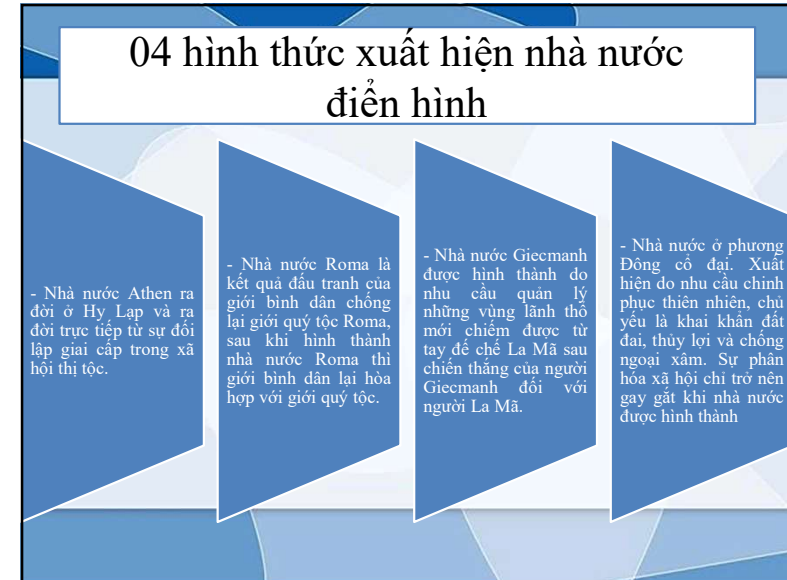
15



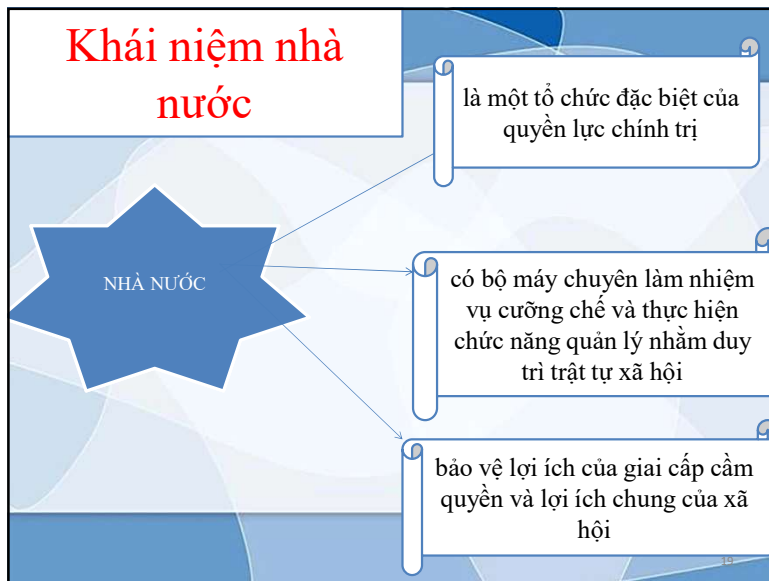
16



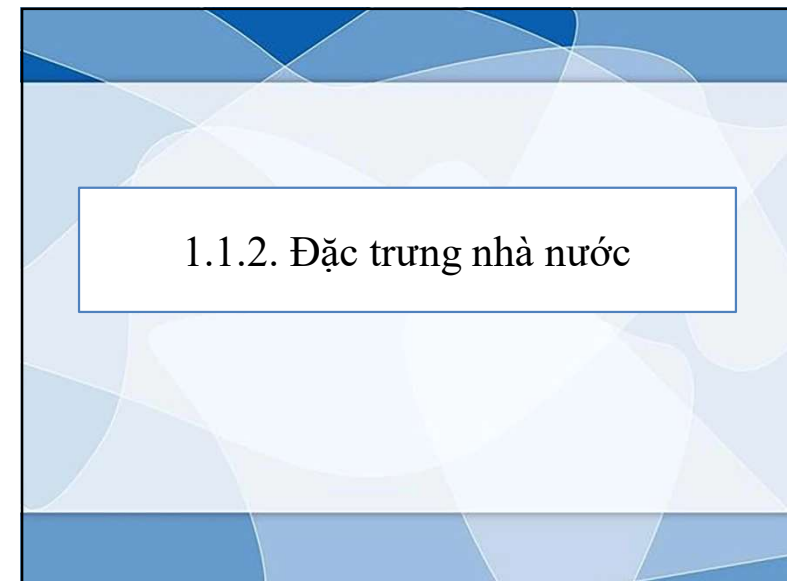
17



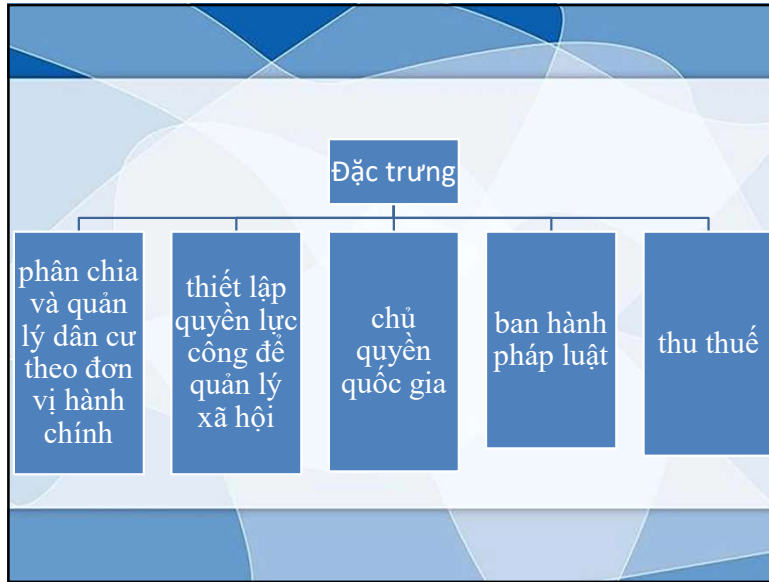
18



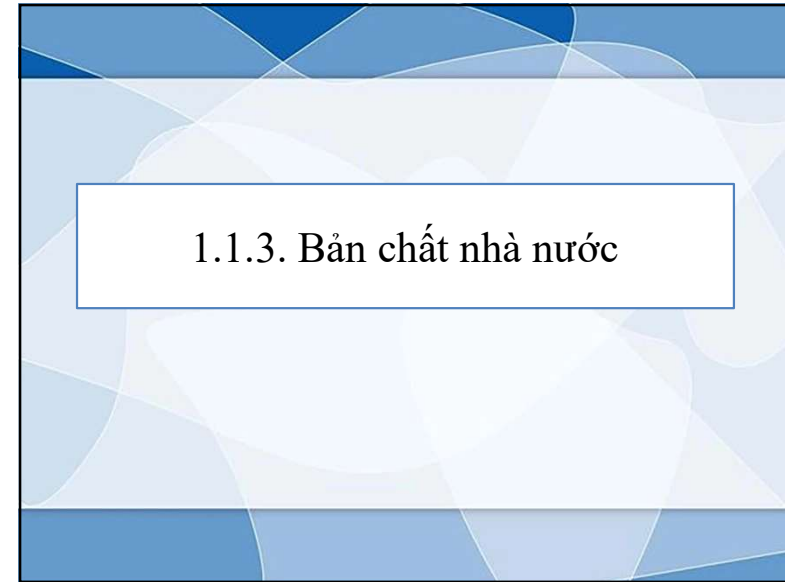
19



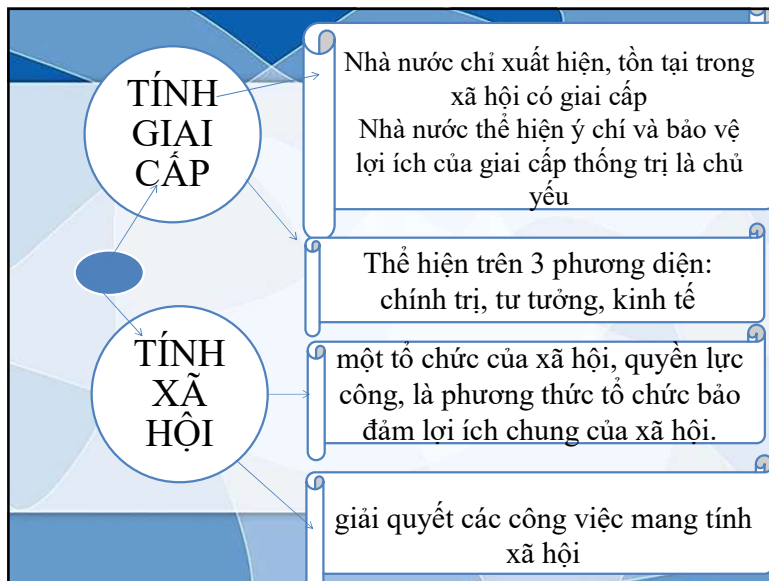
20



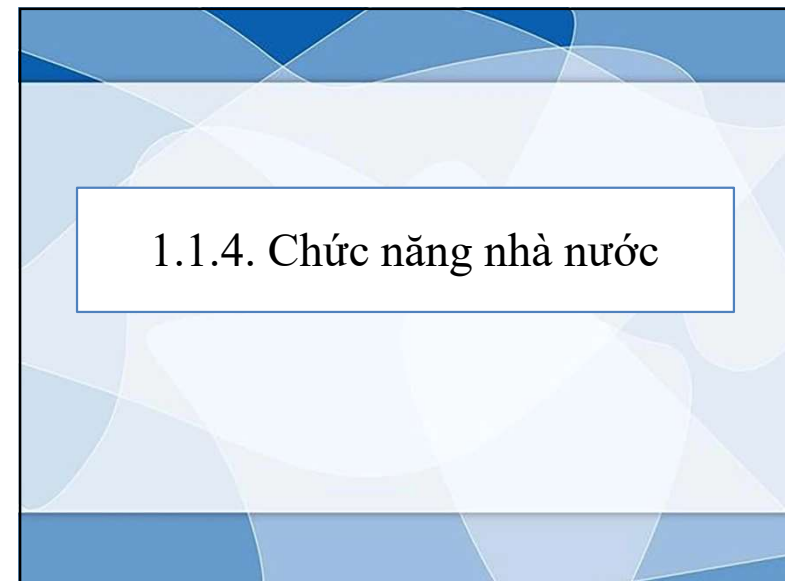
21



22



23



24

KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

Chức năng của nhà nước là những **phương diện** (những mặt) hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm **thực hiện những nhiệm vụ** cơ bản được đặt ra trước nhà nước

25

HÌNH THỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

Tổ chức thực hiện pháp luật (Hành pháp)

Xây dựng pháp luật (Lập pháp)

Bảo vệ pháp luật (Tư pháp)

26

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

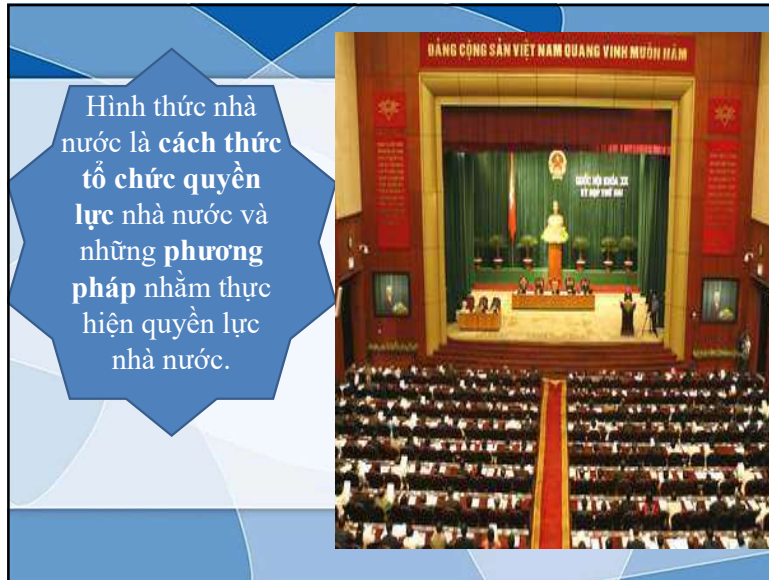
PHƯƠNG PHÁP THUYẾT PHỤC

PHƯƠNG PHÁP CƯỜNG CHẾ

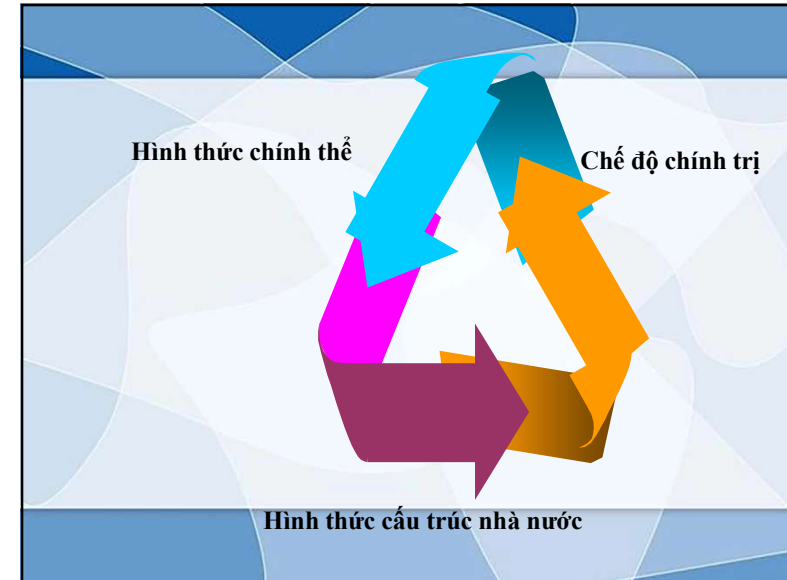
27

1.1.5. Hình thức nhà nước

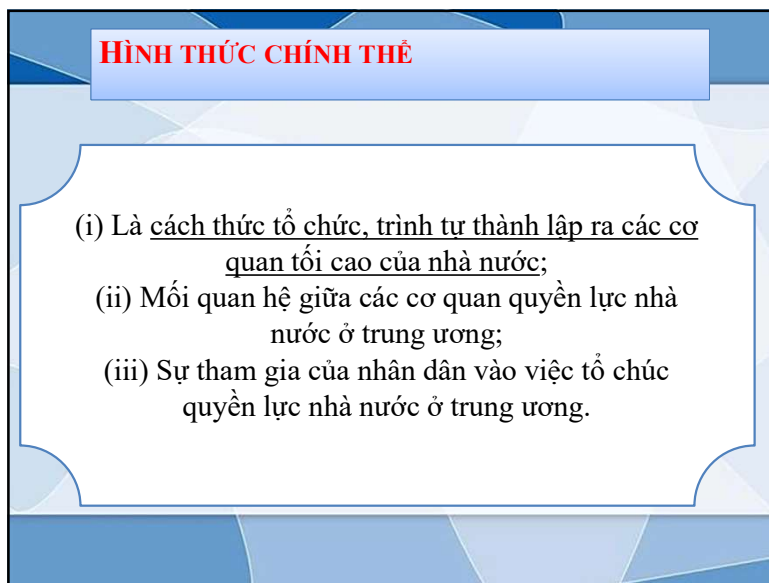
28



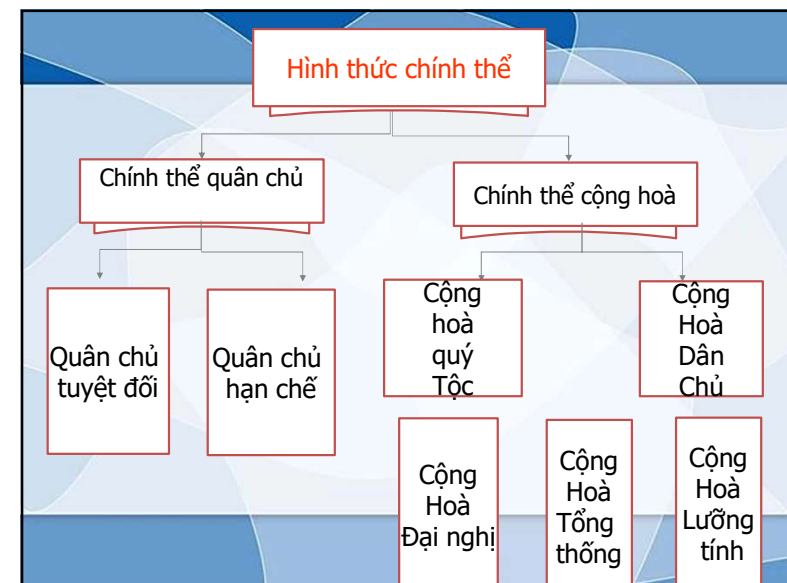
29



30



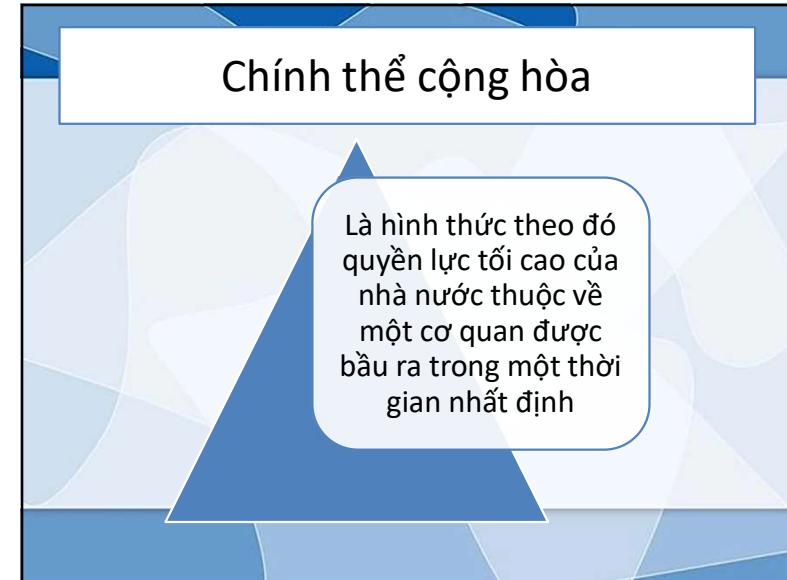
31



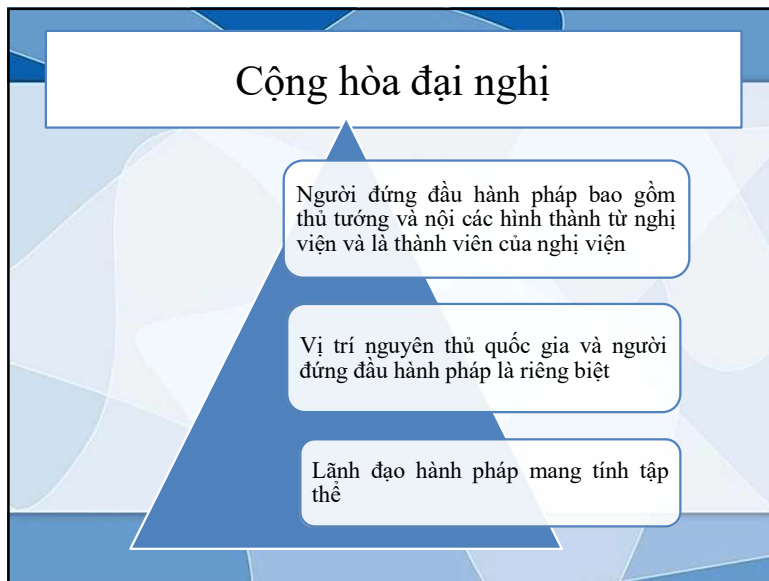
32



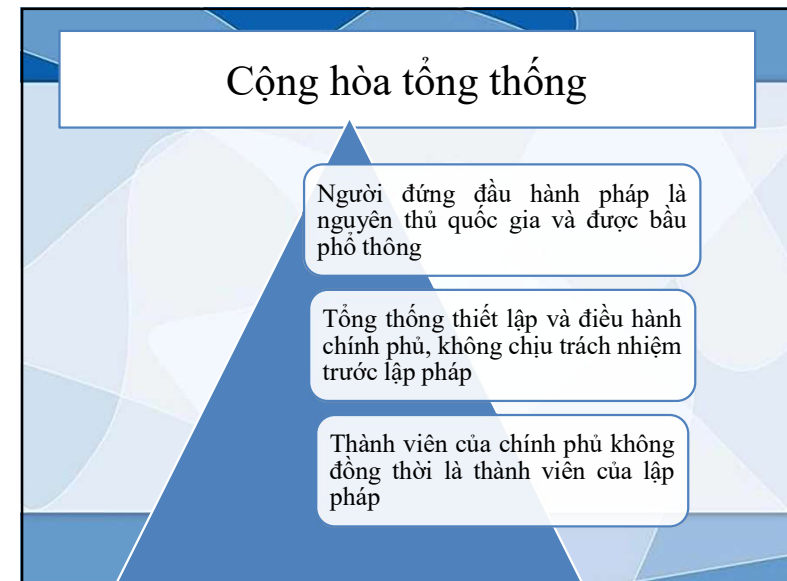
33



34



35



36

Cộng hòa lưỡng tính

Tổng thống được bầu phổ thông, có quyền hiến định rất lớn, đứng đầu hành pháp và là nguyên thủ quốc gia

Thủ tướng và các bộ trưởng nắm quyền hành pháp và chịu trách nhiệm trước lập pháp

37

HÌNH THỨC CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC

là sự **cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ** và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương

38

HÌNH THỨC CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC

NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT
(Việt Nam, Pháp, Lào...)

Có hệ thống Cơ quan nhà nước Quản lý thống nhất từ TW đến địa phương

Có 1 hệ thống pháp luật

Các nước thành viên hợp lại

NHÀ NƯỚC LIÊN BANG
(Mĩ, Nga...)

Có 2 hệ thống CQNN
Có 2 hệ thống pháp luật
Mỗi nước thành viên có thể tách thành các nước độc lập

39

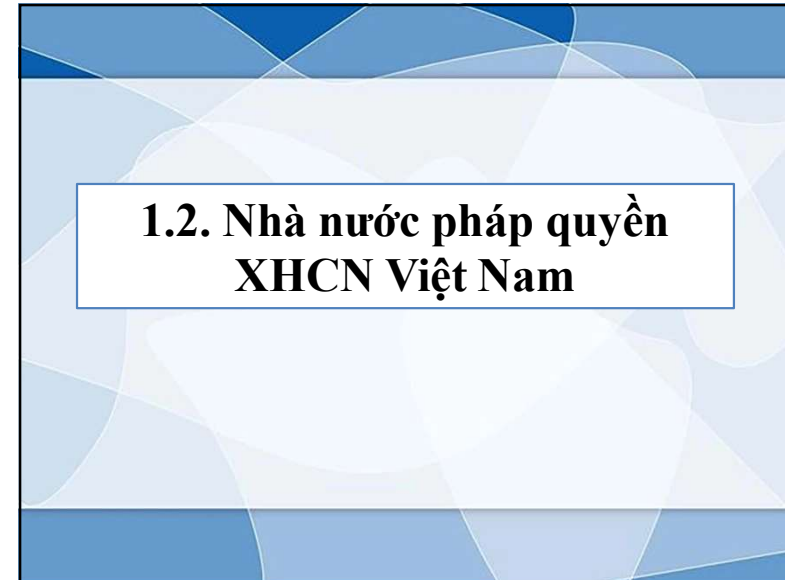
CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

là tổng thể các phương pháp mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước

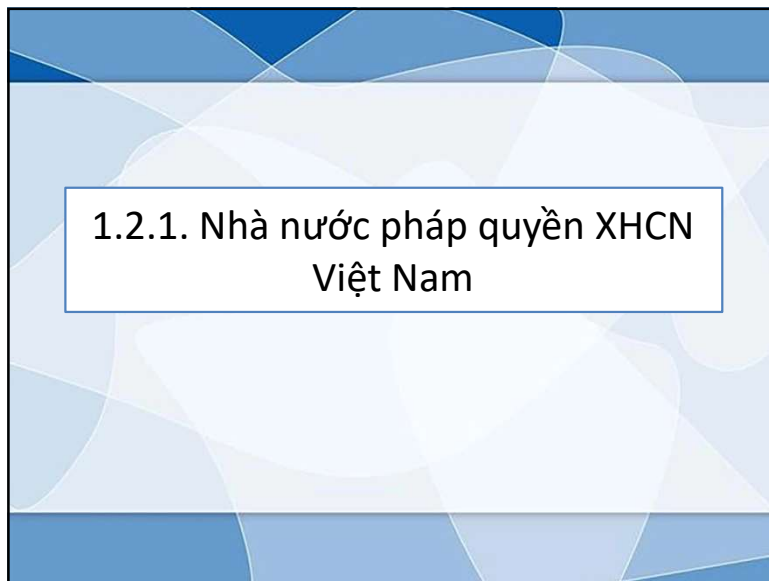
40



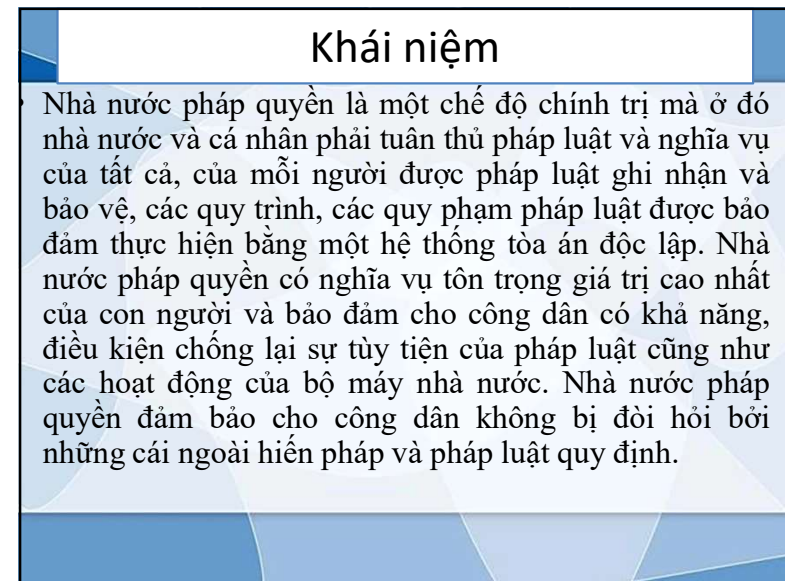
41



42



43



44

Đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Được hình thành và phát triển trên cơ sở đánh đổ chế độ phong kiến, không trải qua chế độ tư bản
- Là nhà nước của dân, do dân và vì dân
- Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, kiểm soát giữa 3 nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp
- Được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ
- Có trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
- Quản lý xã hội bằng pháp luật
- Đảng cộng sản lãnh đạo nhà nước và xã hội

45

1.2.2. Bộ máy nhà nước Việt Nam

46

Khái niệm

- Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chức theo những nguyên tắc nhất định để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của nhà nước

47

Bộ máy nhà nước Việt Nam

- Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
- Cơ quan hành chính nhà nước: Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
- Cơ quan Tòa án nhân dân
- Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân
- Chủ tịch nước
- Hội đồng bầu cử quốc gia
- Kiểm toán nhà nước

48

Chính quyền địa phương

- Quy định từ Điều 110 đến Điều 116 Hiến pháp năm 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025
- Chú ý:
- Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo do Quốc hội quy định.

49

Quốc hội

- **Điều 69 Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025 quy định:**
- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

50

Nhiệm kỳ

05 năm

Trong trường hợp đặc biệt, có thể rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

51

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Quốc hội

Ủy ban thường vụ quốc hội

Đại biểu quốc hội

Hội đồng dân tộc

Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời

Ủy ban của Quốc hội

52

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Quốc hội

- Ủy ban thường vụ quốc hội (cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên)
- Hội đồng dân tộc (nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số)
- Ủy ban của Quốc hội (thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban)
- Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định.
- Đại biểu quốc hội (là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước)

53

Hội đồng nhân dân các cấp

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025



Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương; chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

54

Cơ cấu tổ chức

Điều 29. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân (Luật TCCQĐP năm 2025)



Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân gồm Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân.

55

Chính phủ

- Điều 94 Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025 quy định:
- Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
- Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

56

Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ.

57

Cơ cấu tổ chức

Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định.

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

58

14 Bộ

Bộ Quốc phòng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tư pháp

Bộ Y tế

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công thương

Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Xây dựng

59

3 cơ quan ngang bộ

Thanh tra Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

60

05 cơ quan thuộc Chính phủ

Đài tiếng nói Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam

Đài truyền hình Việt Nam

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

61

Ủy ban nhân dân các cấp

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025

Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

62

Cơ cấu tổ chức

Điều 39, Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân (Luật TCCQP năm 2025)

Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác

Ủy ban nhân dân cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác hoặc bố trí các công chức chuyên môn

63

Tòa án nhân dân

- **Điều 102 Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025 :**
- 1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
- 2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.
- 3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

64

Hệ thống Tòa án nhân dân

a) Tòa án nhân dân tối cao;

b) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp tỉnh);

c) Tòa án nhân dân khu vực;

d) Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (sau đây gọi là Tòa án chuyên biệt);

đ) Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực (sau đây gọi chung là Tòa án quân sự).

65

Viện kiểm sát nhân dân

- **Điều 107 Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025**
- 1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
- 2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.
- 3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

66

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh)

Viện kiểm sát nhân dân khu vực

Viện kiểm sát quân sự các cấp

67

Chủ tịch nước

Hiến pháp năm 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025

Điều 86.

- Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Điều 87.

- Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.
- Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.
- Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

68

Hội đồng bầu cử quốc gia

- **Điều 117 Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025**
- 1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- 2. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.
- 3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định.

69

Kiểm toán nhà nước

- **Điều 118 Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025**
- 1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.
- 2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định.
- Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- 3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật định.

70